

Лицензионный договор

ИП Калашникова В. В. (далее - Лицензиар) адресует настоящий Лицензионный договор о предоставлении права использования Программный продукт (далее - Договор) любому физическому или юридическому лицу (далее - Лицензиат), которое заключает Договор, полностью и безоговорочно соглашаясь со всеми его условиями (п. 2 Договор). В случае несогласия Лицензиат с условиями Договора, Договор не заключается, и Лицензиат не имеет права использовать Программный продукт.

1. Термины

1.1. **Активация** – предоставление Лицензиат фактического доступа к использованию функциональных возможностей Программный продукт на условиях полученной Лицензии.

1.2. **Дилер** – третье лицо, уполномоченное Лицензиар распространять Программный продукт любыми разрешенными законодательством способами, включая сублицензирование.

1.3. **Документация** - материалы и документы, предоставляемые Лицензиат для целей использования Программный продукт.

1.4. **Заказ** - индивидуальные условия Лицензии, определенные выбранным Лицензиат Тарифом. Условия Заказа отражаются в заявке, счете, акте или других документах, оформляемых Сторонами в электронной или письменной форме.

1.5. **Лицензия** - объем прав, предоставляемых Лицензиату в отношении Программный продукт, позволяющих Лицензиату самостоятельно, без права перепродажи, сублицензирования и любой иной передачи третьим лицам, использовать Программный продукт на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах, определенных Договор.

1.6. **Личный кабинет** - закрытая от публичного доступа часть Программный продукт, доступ Лицензиат к которой осуществляется с использованием логина и пароля.

1.7. **Пользователь** - лицо, использующее Программный продукт по функциональному назначению для собственных нужд, не для перепродажи или иной передачи третьим лицам.

1.8. **Программный продукт** - программа для ЭВМ Lab Studio.

1.9. **Тариф** - условия и ограничения использования Программный продукт, применяемые в дополнение к общим условиям Лицензии, а также ставки лицензионного вознаграждения Лицензиар.

2. Заключение Договор

2.1. Договор считается заключенным, если Лицензиат:

- оформил заказ на приобретение Лицензии;
- оплатил заказ на приобретение Лицензии;

Совершая указанные выше действия, Лицензиат подтверждает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Договора и обязуется их соблюдать.

3. Основания предоставления Лицензии

3.1. Лицензия предоставляется на основании Договор и Заказа (далее - Лицензионный договор), или сублицензионного договора между Лицензиат и Дилером (далее - Сублицензионный договор).

3.2. Договор действует при использовании Программный продукт независимо от того, получено ли право на его использование Лицензиат непосредственно от Лицензиар или от уполномоченных Лицензиар третьих лиц. Договор содержит условия использования Программный продукт, установленные Лицензиар как правообладателем, и является обязательным для соблюдения как Пользователями, так и Дилерами, вне зависимости от того, является ли Договор частью Лицензионный договор или же содержится в тексте или упоминается в виде отсылки в Сублицензионном договоре. В случае противоречия между условиями Договор и Сублицензионного договора, условия Договор имеют преимущественную силу.

4. Предмет Договор

4.1. Лицензиар предоставляет Лицензиат Лицензию на условиях и в пределах, предусмотренных Договор и Заказом.

5. Права Лицензиар на Программный продукт

5.1. Лицензиар принадлежит исключительное право на Программный продукт.

5.2. Программный продукт создан с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат иным авторам (правообладателям). От авторов (правообладателей) получены необходимые разрешения.

6. Гарантии Лицензиар в отношении прав на Программный продукт

6.1. Лицензиар гарантирует, что:

6.1.1. Обладает правом на Программный продукт в соответствии с п. 5.1 Договор;

6.1.2. Результаты интеллектуальной деятельности, использованные при создании Программный продукт, использованы с разрешения их авторов (правообладателей);

6.1.3. Отсутствуют ограничения на распоряжение правом на Программный продукт, отсутствуют залоги, аресты в отношении исключительного права на Программный продукт;

6.1.4. У Лицензиар отсутствуют сведения о спорах в отношении Программный продукт или правах третьих лиц, которые могли быть нарушены заключением Договор;

6.1.5. У Лицензиар отсутствуют обязательства перед третьими лицами, которые препятствуют полному или частичному исполнению Договор;

6.1.6. Программный продукт не содержит изображений граждан (в связи с чем требования ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к Договор неприменимы);

6.1.7. Программный продукт не содержит информации, запрещенной к распространению или порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

6.2. В случае недостоверности предоставленных Лицензиар заверений и гарантий в отношении прав Лицензиар на Программный продукт, указанных в п. 6.1 Договор, Лицензиар обязуется принять меры, обеспечивающие Лицензиат беспрепятственное использование Программный продукт,

возместить Лицензиат понесенные убытки и/или выплатить неустойку, если она предусмотрена Договор.

7. Оформление Заказа

7.1. Заказ формируется на основе выбора Лицензиат определенного Тарифа из перечня, опубликованного на сайте <https://labstudio-inc.ru>.

7.2. Заказы оформляются подачей Лицензиат заявки Лицензиар на сайте <https://labstudio-inc.ru>, по телефону или электронной почте.

7.3. Заявка включает все существенные условия Заказа и подтверждается автоматически. Заказ считается принятым к исполнению Лицензиар в момент получения Лицензиат сообщения о подтверждении заказа.

7.4. Заказ считается заключенным надлежащим образом в случае получения Лицензиат уведомления о подтверждении заявки либо выставлении Лицензиат счета на оплату заказа.

7.5. Договор не налагает на Стороны обязанности оформлять Заказы.

7.6. В случае противоречия Заказа и Договор, приоритет имеют условия Заказа.

8. Способы и объем использования Программный продукт

8.1. Лицензиат вправе использовать Программный продукт в собственной коммерческой или некоммерческой деятельности.

8.2. Право использования Сервиса:

8.2.1. Лицензиат предоставляется право удаленного доступа к Программный продукт, размещенному Лицензиар в сети Интернет, для использования функциональных возможностей Программный продукт в соответствии с выбранным Тарифом.

8.3. Право использования приобретенного экземпляра Программный продукт следующими способами:

8.3.1. воспроизведение (загрузка) Программный продукт на устройство Лицензиат и использование на устройстве на условиях, указанных в Заказе;

8.3.2. _____.

8.3.3. Одна Лицензия предоставляет право воспроизведения и использования Программный продукт с учетом следующих условий:

- количество одновременно работающих пользователей – до 1 (один);

8.4. Лицензиат не вправе использовать Программный продукт любыми иными способами, не определенными Договор, в частности, запрещается:

8.4.1. воспроизводить Программный продукт, создавая копии на любом материальном носителе;

8.4.2. модифицировать, вносить какие-либо изменения в Программный продукт;

8.4.3. использовать Программный продукт для создания производных программных продуктов;

8.4.4. осуществлять исследование Программный продукт или документации для уяснения принципов работы Программный продукт с целью модификации или создания Программный продукт с аналогичными функциями;

8.4.5. распространять Программный продукт любыми способами. Запрещено предоставлять доступ к Программный продукт путем сублицензирования, проката, аренды, временного пользования, общедоступного размещения, создания для третьих лиц возможности загрузить Программный продукт, передачи сетевым или иным способом; установки на сервере и предоставления пользователям удаленного доступа;

8.4.6. удалять или изменять знаки охраны авторских прав;

8.4.7. пытаться обойти технические ограничения (технические меры защиты авторских прав);

8.5. В состав Программный продукт могут входить программы, распространяемые под условиями общедоступных лицензий, которые, помимо прочих прав, разрешают Лицензиат копировать, модифицировать, перераспределять определенные программы или их части и получать доступ к исходному коду ("ПО с открытым исходным кодом"). Если такая лицензия предусматривает предоставление исходного кода Лицензиат, исходный код предоставляется по письменному запросу в адрес Лицензиарили предоставляется вместе с Программный продукт. Если какая-либо лицензия на ПО с открытым исходным кодом требует, чтобы Лицензиар были предоставлены права на использование, копирование или модификацию ПО с открытым исходным кодом, выходящие за рамки прав, предоставляемых Договор, такие права имеют преимущественную силу перед ограничениями, оговоренными в Договор.

9. Срок использования Программный продукт

9.1. Срок использования Сервиса ограничен сроком возобновляемой Лицензиат подписки. Срок единовременной подписки (учетный период) составляет 1 (один) месяц

9.2. Срок использования Коробочной версии Программный продукт на условиях Коммерческой лицензии ограничен сроком возобновляемой подписки. Срок единовременной подписки (учетный период) составляет 1 (один) месяц.

10. Территория использования Программный продукт

10.1. Доступ к Сервису возможен из любой страны мира.

10.2. Использование Программный продукт на устройствах пользователя допускается на территории всех стран мира.

11. Предоставление экземпляров Программный продукт

11.1. Экземпляры Программный продукт передаются Лицензиат в электронном виде (без материального носителя) по электронной почте либо по ссылке для скачивания.

12. Предоставление документации на Программный продукт

12.1. Документация, относящаяся к использованию Программный продукт, предоставляется в следующем порядке:

- доступна в сети Интернет по адресу <https://labstudio-inc.ru/docs>;

13. Предоставление Лицензии на Программный продукт

13.1. Право использования Сервиса предоставляется Лицензиат в момент появления информации об Активации в Личном кабинете Лицензиата.

13.2. Право использования Программный продукт на устройстве Лицензиата предоставляется Лицензиат в момент акцепта Договор (п. 2.1 Договор).

13.3. Прекращение использования

13.3.1. Лицензиар имеет право на установку (предустановку) автоматического блокирования функционирования Программный продукт без согласия Лицензиата в соответствии со ст. 1299 ГК РФ.

13.3.2. Лицензиар вправе заблокировать доступ к использованию Лицензиата Программный продукт в случае нарушения Лицензиатом условий Договор, исключительных прав на Программный продукт, прекращения Договор по любым основаниям.

13.3.3. Лицензиат обязан прекратить использование Программный продукт при прекращении правовых оснований на использование Программный продукт, в частности, при расторжении Договор, истечении срока использования Программный продукт (если срок ограничен).

13.3.4. В случае прекращения использования Программный продукт все имеющиеся у Лицензиата экземпляры и копии Программный продукт должны быть удалены (уничтожены).

14. Контроль Лицензиар за использованием Программный продукт

14.1. Лицензиар вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц любыми не противоречащими закону способами контролировать использование Программный продукт Лицензиатом на предмет соблюдения Лицензиатом условий и ограничений Договор.

14.2. Лицензиат освобождается от представления Лицензиару отчетов об использовании Программный продукт.

15. Цена Договор

15.1. Лицензионное вознаграждение Лицензиар за предоставление права использования Программный продукт предусмотрено Тарифами.

15.2. Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования Сервиса оплачивается Лицензиатом не менее, чем за _____ до начала очередного периода подписки.

15.3. Предоставление права использования Программный продукт не облагается НДС на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ Налогового кодекса Российской Федерации.

16. Отсутствие гарантий

16.1. Программный продукт предоставляется Лицензиатом на условиях “как есть”, что означает отказ от любых гарантий в отношении заявленных или предполагаемых свойств Программный продукт. Любые заявления, заверения относительно свойств Программный продукт или его функций, содержащиеся в Документации или любой переписке, являются технической информацией и не являются гарантийным обязательством Лицензиара.

16.2. Лицензиар:

- не гарантирует, что Программный продукт будет соответствовать требованиям Лицензиат, а также не гарантирует работоспособность Программный продукт совместно с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей;
- не гарантирует, что Программный продукт не содержит ошибки, и не гарантирует бесперебойную работу Программный продукт;
- не гарантирует сохранность данных Лицензиат ;
- не несет ответственности за результаты, полученные при использовании Программный продукт.
- не несет ответственности за прямые или косвенные убытки любого рода, понесенные вследствие использования либо неиспользования Программный продукт.

17. Запрет на использование Программный продукт в деятельности, сопряженной с высоким риском

17.1. Программный продукт не обладает свойством отказоустойчивости и не может быть использован в составе оборудования для опасных условий, требующих безотказной работы, к которым относятся, например, условия эксплуатации ядерных установок, систем аэронавигации или авиационной связи, систем управления воздушным движением, аппаратуры непосредственного жизнеобеспечения или боевых комплексов, когда сбой в работе Программный продукт может привести к гибели людей, травмам, серьезным авариям или нанесению вреда окружающей среде. Лицензиар отказывается от каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий пригодности Программный продукт для указанной деятельности Лицензиат.

18. Обработка персональных данных

18.1. Обработка персональных данных Лицензиат в связи с заключением, исполнением и/или прекращением Договор допускается по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” , без согласия либо при условии получения Лицензиар (далее также - “Оператором”) согласия Лицензиат.

18.2. Обработка персональных данных осуществляется Лицензиар (Оператором) в целях:

- заключения гражданско-правовых договоров (включая оформление заказов) и их исполнения;
- регистрации субъекта данных (пользователя) (создание учетной записи) в Сервисе;
- хранения контента пользователей;
- осуществления технической и консультационной поддержки по запросам пользователей;
- адресация рекламы пользователю по инициативе Оператора:
 - направление сообщений;
 - связь с пользователем по телефону;
- обработка статистических данных и их использование для:
 - улучшения работы Сервиса;
 - персонализации Сервиса;
 - демонстрации рекламы;
- исполнения обязательств, возлагаемых на Оператора законодательством.

18.3. Сроки обработки данных:

- Данные, обрабатываемые для регистрации Пользователя (создание учетной записи) в Сервисе: с момента выражения согласия Пользователем, в качестве которого признается отправки формы с персональными данным Оператору, до момента удаления регистрационной записи (аккаунта) самим Пользователем;
- Данные, введенные пользователем как контент пользователя и сохраненные на серверах оператора - до момента удаления контента пользователем, или в течение срока существования личного кабинета, если контент не удален, или до момента прекращения договора об использовании сервиса, в если договор не прекращен - в течение 5 лет с момента последней активности пользователя;
- Данные, обрабатываемые для заключения и исполнения гражданско-правового договора между Оператором и Пользователем посредством Сервиса: с момента заключения договора и до прекращения обязательств Сторон по договору;
- Данные, обрабатываемые для выполнения обязательств Оператора по закону - в течение сроков, определяемых требованиями налогового или иного законодательства;
- Данные, обрабатываемые для оказания консультационной или технической поддержки по запросам Пользователей - в течение срока действия договора о предоставлении такой поддержки, либо активной учетной записи, либо в течение одного года с момента последней зафиксированной заявки, либо в течение срока, указанного в самом запросе Пользователя.
- Данные, обрабатываемые для связи с Пользователями в рекламных целях: с момента согласия Пользователя на использование его данных (в том числе, определенных данных: номера телефона, адреса электронной почты) в таких целях до момента отзыва такого согласия.

18.4. До момента заключения Договор Лицензиат обязуется ознакомиться с Положением о порядке обработки и защиты Оператором персональных данных, опубликованным по адресу: _____.

18.5. В случае, если получение и использование данных Лицензиат требует согласия, такое согласие предоставляется по форме, приведенной по ссылке: _____.

19. Ответственность Сторон

19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Защита предоставляемых прав

20.1. В случае оспаривания третьим лицом прав Лицензиар на Программный продукт, Стороны незамедлительно предпримут совместные действия по защите прав Лицензиар.

20.2. В случае обнаружения факта противоправного использования третьими лицами Программный продукт, ставшего известным Лицензиат, он незамедлительно уведомит об этом Лицензиар.

20.3. Лицензиат обязуется незамедлительно письменно уведомить Лицензиар обо всех предъявляемых к нему претензиях или исках по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием Программный продукт по Договор с предоставлением всей необходимой информации и передачи полномочий на ведение дела от имени Лицензиат. Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет и предпринять все возможные действия, исключающие возникновение

расходов и убытков для Лицензиат. В случае привлечения Лицензиат к ответственности, Лицензиар возмещает Лицензиат все понесенные последним убытки.

20.4. В случаях, указанных в п. 20.3 Договор, Лицензиар обеспечит Лицензиат возможность продолжать использование Программный продукт таким образом, чтобы такое использование не нарушало права на интеллектуальную собственность третьих лиц. Если выполнение указанных выше обязательств невозможно, Лицензиар обязуется возместить Лицензиат стоимость использования Программный продукт по Договор в размере, определяемом исходя из прямолинейной амортизации в течение 60 (шестьдесят) месяцев с даты возникновения у Лицензиар права использования Программный продукт в соответствии с условиями Договор.

21. Изменение и расторжение Договор

21.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

21.2. Изменение Договор:

21.2.1. Условия Договор могут быть изменены Лицензиар в одностороннем внесудебном порядке путем опубликования изменений или новой редакции Договор по адресу в сети Интернет: _____. Изменения вступают в силу для Лицензиат с даты, следующей за датой их публикации, при условии продолжения использования Лицензиат Программный продукт после публикации изменений либо принятия обновленной версии Договор. При несогласии Лицензиат с изменениями, Лицензиат уведомляет Лицензиар о расторжении Договор.

21.2.2. Типы ЛицензийТарифы могут быть изменены Лицензиар в любой момент путем опубликования измененного документа по адресу в сети Интернет: <https://labstudio-inc.ru>. Изменения применяются в Заказах, оформленных после публикации соответствующей информации. Лицензиар предоставляет свое согласие с изменениями в момент оформления Заказа.

21.3. В случае расторжения Договор по любым основаниям Лицензиат обязуется прекратить использование Программный продукт, уничтожить все имеющиеся у него копии (экземпляры) Программный продукт, удалить Программный продукт со всех устройств и письменно уведомить Лицензиар об исполнении данных обязательств.

22. Разрешение споров из Договор

22.1. Споры и разногласия Сторон должны преимущественно разрешаться Сторонами путем переговоров.

22.2. Споры из Договор передаются в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными законом.

23. Прочие условия

23.1. Договор заключается посредством акцепта оферты, размещенной (направленной) в электронной форме.

23.2. Идентификация Сторон при обмене электронными документами осуществляется следующими способами:

23.2.1. простой электронной подписью:

23.2.1.1. если документ содержит информацию о Стороне как отправителе и направлен с определенного адреса электронной почты, указанного Стороной как адрес для связи.

23.2.2. с использованием данных банковской карты;

23.3. Документ, подписанный электронной подписью, признается Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

23.4. Лицо, использующее ключ электронной подписи, обязано обеспечить его конфиденциальность.

23.5. В случае необходимости проверка подлинности подписи осуществляется путем получения письменного подтверждения отправителя, оформленного на бумажном носителе.

23.6. Стороны вправе запросить любое применимое подтверждение получения электронного документа от другой Стороны.

23.7. Дополнительная идентификация Сторон может осуществляться путем _____.

23.8. Стороны могут обмениваться бумажными экземплярами документов, подписанными собственноручной подписью Сторон (уполномоченных лиц). Запрос Стороны о предоставлении документа в бумажном виде должен быть удовлетворен другой Стороной в течение 10 дней с момента его получения.

23.9. Разные экземпляры одного и того же документа могут быть оформлены как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

23.10. Юридически значимые сообщения направляются сторонами только по адресам, указанным в разделе 25 Договор, а также с использованием контактной информации, предоставленной Сторонами при заключении и/или исполнении Договора. Стороны обязаны своевременно письменно сообщать друг другу об изменении контактной информации и несут риск невыполнения данной обязанности.

23.11. К отношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

24. Приложения

25. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

От имени Лицензиар _____ От имени Лицензиат _____